Obligaciones y Sanciones aplicables a SOFOMES por la CNBV

Siglas:
DCG (Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple.)
LGOAAC (Ley General de Organizaciones de Actividades Auxiliares de crédito)

1) Sanciones por operaciones con personas en "Lista de Bloqueadas"

- **Conducta sancionable:** Realizar operaciones con un cliente/usuario incluido en la lista de personas bloqueadas.
- **Base:** DCG 63a / **LGOAAC 95 Bis**
- **Monto: Del 10% al 100%** del monto del acto, operación o servicio.

2) Sanciones por no reportar operaciones

a) Operaciones inusuales

- **Conducta sancionable:** No reportar una operación inusual (o serie relacionada del mismo cliente).
- **Base:** DCG 29a / **LGOAAC 95 Bis**
- **Monto: Del 10% al 100%** del monto del acto, operación o servicio.
- **Consecuencia adicional (en ciertos casos): Cancelación del registro para operar** (referencias: 81-D fr. VI y 89 Bis LGOAAC).

b) Operaciones relevantes / internas preocupantes / transferencias internacionales / efectivo en moneda extranjera

- **Conducta sancionable:** No reportarlas cuando corresponda.
- **Base:** DCG 28a y 34a / **LGOAAC 95 Bis**

- **Monto: 10,000 a 100,000 días de salario**.

3) Sanciones por fallas en identificación y conocimiento del cliente

- **Conductas sancionables:**
    - Incumplimiento o conocimiento inadecuado del cliente.
    - No recabar información y documentación que acredite identidad para celebrar operaciones/servicios.
- **Base:** DCG Cap. II y III / **LGOAAC 95 Bis**
- **Monto: 10,000 a 100,000 días de salario**.

4) Sanciones por conservación y resguardo de información

- **Conductas sancionables:**
    - No resguardar o no garantizar seguridad de la info/documentación de identificación.
    - No conservar la info/documentación de identificación por **al menos 10 años**.
- **Base:** DCG 51a / **LGOAAC 95 Bis**
- **Monto:**
    - **10,000 a 100,000 días de salario** (resguardo/seguridad).
    - **5,000 a 50,000 días de salario** (conservación 10 años, según el sector).
- **Consecuencia adicional posible: Cancelación del registro para operar** (81-D fr. VI y 89 Bis).

5) Sanciones por incumplimiento general de LGOAAC/DCG (envíos, contabilidad, medidas PLD/FT)

- **Conductas sancionables:**
    - Omitir el envío a CNBV/SHCP (en un año) de info/documentación prevista en 95 Bis.
    - No registrar en contabilidad operaciones o actos celebrados.
    - No establecer medidas y procedimientos para prevenir LD/FT.
- **Base: LGOAAC 95 Bis**
- **Monto: 5,000 a 50,000 días de salario** (según el sector).
- **Consecuencia adicional posible: Cancelación del registro para operar** (para medidas/procedimientos PLD/FT).

6) Sanciones por sistemas automatizados

- **Conducta sancionable:** No contar con sistema automatizado.
- **Base:** DCG 43a / **LGOAAC 95 Bis**
- **Monto: 10,000 a 100,000 días de salario**
- **Consecuencia adicional posible: Cancelación del registro para operar**.

7) Sanciones por falta de estructuras internas (Comité / Oficial de Cumplimiento)

- **Conducta sancionable:** No contar con estructuras internas.
- **Base:** DCG 35a a 40a / **LGOAAC 95 Bis**
- **Monto: 10,000 a 100,000 días de salario**
- **Consecuencia adicional posible: Cancelación del registro para operar**.

8) "Otros incumplimientos"

- **Conducta sancionable:** Otros casos de incumplimiento a la ley financiera o disposiciones que emanen de ella.
- **Base: LGOAAC 95 Bis**
- **Monto: 2,000 a 30,000 días de salario**.

Alcance de aplicación (a quiénes puede sancionar)

Las sanciones pueden imponerse a **SOFOMES ENR**, **centros cambiarios** y **transmisores de dinero**, y también a **consejeros, administradores, directivos, funcionarios, empleados, apoderados**, y a **personas físicas o morales** que hayan intervenido u ocasionado la irregularidad.